pratflix▸

MODELO 09 · CONSUMIDOR

RECURSO INOMINADO

LEI 9.099/95, ARTS. 41 A 43

Contra sentença do Juizado Especial Cível, em 10 dias.

A ESTRUTURA EM 4 PARTES

I Petição de interposição

Ao juízo que deu a sentença

II Tempestividade e preparo

Prazo de 10 dias e preparo em até 48 horas (art. 42)

III Razões à Turma Recursal

Síntese, fundamentos e pontos da sentença atacados

IV Dos pedidos

Conhecimento e provimento para reformar a sentença

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Lembre que há advogado obrigatório**
   No recurso, a parte precisa estar representada (art. 41, § 2º).
2. **Confira o preparo**
   Inclui as custas dispensadas em primeiro grau.
3. **Ataque os fundamentos da sentença**
   Um a um, com o trecho citado.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO [__] JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

Processo nº [____]

[NOME DO RECORRENTE], já qualificado(a) nos autos da ação que move em face de **[NOME DO RECORRIDO]**, por seu advogado, inconformado(a) com a sentença de **[ID / fls. ____]**, vem interpor

RECURSO INOMINADO

com fundamento no art. 41 da Lei nº 9.099/1995, requerendo seu recebimento e a remessa à Turma Recursal. Informa o recolhimento do preparo **[ou: requer a gratuidade da justiça]**.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/ **[UF]** nº [____]

RAZÕES DE RECURSO INOMINADO

Recorrente: [____]
Recorrido: [____]
Processo nº [____]

EGRÉGIA TURMA RECURSAL,
COLENDOS JULGADORES,

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO

O recurso é tempestivo, interposto no prazo de 10 dias contado da ciência da sentença (art. 42 da Lei nº 9.099/1995). O preparo **[foi recolhido / será recolhido nas 48 horas seguintes à interposição]** (art. 42, § 1º).

II – SÍNTESE DA DEMANDA E DA SENTENÇA

[Resuma o pedido inicial e o que a sentença decidiu.]

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

[Ataque, um a um, os fundamentos da sentença, citando o trecho e mostrando o erro de fato ou de direito.]

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e [____].

> **ORIENTAÇÃO** O recurso tem efeito apenas devolutivo; o efeito suspensivo pode ser pedido para evitar dano irreparável (art. 43).

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Prazo de 10 dias
- [ ] Preparo recolhido em 48 horas
- [ ] Trechos da sentença citados
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.